لأحدهما إيصاء ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا وللوصيّ اقتضاء الدين وتأخيره لنظر والنفقة على الطفل بالمعروف وفي ختنه وعرسه وعيده ودفع نفقة له قلّت وإخراج فطرته وزكاته ورفعه للحاكم ان كان حاكم حنفيّ ودفع ماله قراضا او بضاعة لا يعمل هو به ولا اشتراء من التركة وتعقّب بالنظر الا كحمارين قلّ ثمنهما وتسوّق بهما الحضر والسفر وله عزل نفسه في حياة الموصي ولو قبل لا بعدهما وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد والقول له في قدر النفقة لا في تأريخ الموت ودفع ماله بعد بلوغه ،

باب

يخرج من تركة الميّت حقّ تعلّق بعين كالمرهون وعبد جنى ثم مؤون تجهيزه بالمعروف ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف الزوج وبنت وبنت ابن ان لم تكن بنت وأخت شقيقة او لأب ان لم تكن شقيقة وعصّب كلّا أخ يساويها والجدّ والأخريين الأوليان ولتعدّدهن الثلثان وللثانية مع الأولى السدس وان كثرن وحجبها ابن فوقها وبنتان فوقها الا الابن في درجتها مطلقا او اسفل فمعصّب وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك الا انه انما يعصّب الأخ والربع الزوج بفرع وزوجة فأكثر والثمن لها او لهنّ بفرع لاحق والثلثين لذي النصف ان تعدّد والثلث لأمّ وولديها فأكثر وحجبها للسدس ولد وان سفل واخوان واختان مطلقا ولها ثلث الباقي في زوج او زوجة وابوين والسدس الواحد من ولد الأمّ مطلقا وسقط بابن وابنه وبنت وان سفلت وأب وجدّ والأبُ او الأمّ مع ولد وان سفل والجدّة فأكثر واسقطتها الأمّ مطلقا والأبُ الجدّة من جهته

والقربى